



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/634/2019
מס' בקשה: 6/22/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

קומימי בנימין
באמצעות ב"כ: עו"ד ברק ארנון

המבקש:
(הנתבע)

נגד

1. חבאני גדעון
 2. חבאני אילנה
- שניהם באמצעות ב"כ: עו"ד האס בעז

המשיבים:
(התובעים)

החלטה

לפניי בקשה לביטול פסק דין שניתן נגד המבקש בתאריך ט' בטבת תשפ"ב (13.12.2021), ולעיכוב ההליך עד למתן החלטה סופית ואורכה להגשת ערעור.

רקע עובדתי נדרש לבקשה

1. הרקע להליך הוא תביעה לסילוק יד וקבלת דמי שימוש ראויים שהגישו המשיבים, מר גדעון חבאני והגב' אילנה חבאני (להלן - "המשיבים"), נגד המבקש מר קומימי בנימין הנתבע (להלן - "המבקש").

2. המבקש והמשיבים הם בעלי הזכויות בבית משותף שברחוב ישראל ישעיהו 21 א' כפר סבא הידוע כגוש 7621 חלקות 232 (להלן - "הבית המשותף"). עיקר המחלוקת שבין הצדדים היא ביחס לטענת המשיבים לפיה המבקש מבצע שימוש ייחודי ב-17 מ"ר מהרכוש המשותף השייך למשיבים (להלן - "שטח המחלוקת"), בגינו עתרו המשיבים לקבלת צו לסילוק יד המבקש משטח המחלוקת ודמי שימוש ראויים.

3. חרף ניסיונותי הרבים לסיים את המחלוקת בפשרה שכללו ביקור בבית המשותף וקיום דיון נוסף בתאריך ד' בחשון תשפ"ב (10.10.2021), לאחר שלב הסיכומים בתיק, לא השכילו הצדדים לעשות כן.

4. לפיכך, לאחר שבחנתי את מלוא טענות הצדדים, בתאריך ט' בטבת תשפ"ב (13.12.2021) ניתן על ידי פסק דין בהליך. עיקרי פסק הדין הם כי על המבקש לסלק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/634/2019
מס' בקשה: 6/22/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

את ידו מהשטח שבמחלוקת ולשלם למשיבים דמי שימוש בסך 1,265 ₪ ושכר טרחת עורך דין בסך 9,000 ₪ (להלן- "פסק הדין").

5. בתאריך ח' בשבט תשפ"ב (10.1.2022) עתר המבקש בבקשה דחופה שכותרתה ביטול פסק דין תחת הסכם פשרה בין הצדדים ועיכוב הליכים עד למתן החלטה סופית ואורכה להגשת ערעור (להלן- "הבקשה שבכותרת").

6. בתאריך ט"ו בשבט תשפ"ב (17.1.2022) הוגשה תגובת המשיבים לבקשה שבכותרת (להלן- "התגובה לבקשה").

7. בתאריך כ"ח בשבט תשפ"ב (30.1.2022) הגיש המבקש בתגובה לבקשה, בקשה נוספת להתיר לו להשיב לתגובת המשיבים (להלן- "בקשה להשיב לתגובת המשיבים").

טענות המבקש – בקצרה

8. בתאריך ח' בטבת תשפ"ב (12.12.2021) פנו המשיבים למבקש באמצעות בא כוחם והודיעו כי המתווה שהוצע על ידי המפקח במעמד הדיון האחרון שהתקיים בתאריך ד' בחשוון תשפ"ב (10.10.2021) – מוסכם עליהם. בו ביום, נתן המבקש את הסכמתו, ניסח הסכם פשרה (להלן- "הסכם הפשרה") ושלח לחתימת המשיבים (ראו נספח א' לבקשה).

9. פסק הדין ניתן יממה לאחר כריתת הסכם הפשרה בתאריך 13.12.2021, ובמקום לאשר את הסכם הפשרה, בחרו המשיבים, שפנו אליו מלכתחילה להגיע לפשרה, לשלוח אליו בתאריך י' בטבת תשפ"ב (14.12.2021) מכתב דרישה למימוש פסק הדין, חלף קיום ההסכם (ראו נספח ב' לבקשה).

10. בטרם הגשת הבקשה, בתאריך י"א בטבת תשפ"ב (15.12.2021), פנה המבקש (באמצעות ב"כ) למשיבים (באמצעות ב"כ) בבקשה לכבד ולחתום על הסכם הפשרה, שיש בו כדי להגדיל את הסיכוי "לשלום שכנים", זאת במטרה למנוע הליכים משפטיים מתמשכים במסגרת הגשת ערעור ועיכוב הליכים (ראו נספח ג' לבקשה). בקשה זו לא נענתה ולכן הוגשה הבקשה דנן.

11. לאור תגובת המשיבים לבקשה, כי המבקש נוהג שלא בתום לב וכי דין הסכם הפשרה שהציג להיפסל הואיל וחל על הסכם זה חיסיון מתוקף היותו עותק טיוטה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/634/2019
מס' בקשה: 6/22/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ראשוני, הגיש המבקש בקשה להשיב לתגובת המשיבים, במסגרתה נטען כי המסמך שצירף לבקשתו אינו חסוי אלא הסכם לכל דבר ועניין.

טענות המשיבים – בקצרה

12. המשיבים מבקשים לדחות על הסף את הבקשה.

13. הבקשה רצופה במחדלים ואינה עומדת בדרישות תקנות סדר הדין האזרחי התעש"ט-2018 (להלן – "התקנות"). ראשית כלל לא קיים בהוראות הדין או בתקנות, הליך במסגרתו אפשר לבטל פסק דין בנסיבות שפורטו בגוף הבקשה. שנית, לא צורף תצהיר לבקשה כנדרש בתקנה 50 (1) לתקנות. שלישית, היה על המבקש לפנות למשיבים בטרם הוגשה הבקשה לבית המשפט בהתאם להוראות תקנה 49 (א) (ד) לתקנות ולכן עקב מחדלים אלו, דין הבקשה להידחות.

14. בטרם ניתן פסק הדין, אומנם התנהל בין הצדדים משא ומתן בניסיון להגיע לפשרה אך הוא לא צלח. הטיוטה שנחתמה בידי בא כוח המבקש בתאריך ח' בטבת תשפ"ב (12.12.2021) נשלחה כטיוטה בטרם ניתן פסק הדין, כטיוטה ראשונית ולא מחייבת כאשר ניהלו משא ומתן. יום לאחר מתן פסק הדין נגדו החליט המבקש בחוסר תום לב ולא בידיים נקיות, לנסות לשנות את רוע הגזרה וחתם על דעת עצמו באמצעות בא כוחו על אותה הטיוטה. מכאן, טיוטת הסכם הפשרה היא ראיה החוסה תחת חיסיון ואינה קבילה כלל.

15. מטרת המבקש, שלא צרף אסמכתאות כתובות קודמות המעידות על "הסכמתם" לכאורה לפשרה מעבר להסכם הפשרה שלא נחתם על ידם כלל, היא להאריך שלא לצורך את מימוש פסק הדין. לפיכך, דין הבקשה להידחות ויש לחייב את המבקש בהוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.

דיון והכרעה

16. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. להלן נימוקיי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/634/2019
מס' בקשה: 6/22/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

די בכך שלא צורף תצהיר תומך בעובדות הבקשה, כדי לדחותה

17. חרף הטענות העובדתיות שהועלו בה, המבקש לא צירף תצהיר לבקשתו וזאת בניגוד גמור להוראות התקנות (תקנה 150(1) לתקנות; תקנה 178 לתקנות).

18. הטעם לצירוף התצהיר לבקשה או לתשובה אינו טכני בלבד, בלא תצהירים לתמיכה בבקשה, אין בידי בית המשפט לקבוע ממצאים עובדיים ולהכריע בה [ראו: ע"א 409/13 שידורי קשת בע"מ נ' קופר, פס' 12 (נבו, 11.4.2013); ע"א 728/79 קירור אגודה שיתופית חקלאית מרכזית למשקי עמק חפר והשומרון בע"מ נ' עבד אלחפז זייד, לד(4) 126 (1980)].

19. לפיכך, די בכך שלבקשה לא צורף תצהיר, כדי לדחותה.

דין הבקשה להידחות מכוח עיקרון סופיות הדיון

20. כלל הוא שבמתן פסק הדין מסיים בית המשפט את מלאכתו, קם הוא מכסאו, ומשכך הדרך היחידה להוסיף או להבהיר את פסק הדין היא על ידי פניה של ראש ההוצאה לפועל בדרך הקבועה בסעיף 12 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967. או בדרך של תיקון טעות לפי סעיף 81 לחוק בתי המשפט. פרט לכך, אין בדין כל הוראה המאפשרת לבית המשפט, אחרי שנתן את פסק הדין, להוסיף הוראות, הבהרות, תיקונים, או פירושים לפסק דינו [רע"א 9085/00 אברהם שטרית נ' אחים שרבט חברה לבנין (נבו 21.7.03); בג"ץ 1154/06 שמואל לס נ' ביה"ד הארצי לעבודה בירושלים (נבו 13.09.2006)].

21. מטרתו של סעיף 81 לחוק בתי המשפט להוות חריג מצומצם הנוגע רק לעניינים שבהם ברור שנפלה שגגה טכנית בפסק הדין. חריג זה לא נועד לאפשר דיון מחודש בשאלות שכבר הוכרעו, או דיון בעניינים שכלל לא נידונו בפסק הדין [ע"א 9085/00 שטרית נ' אחים שרבט חברה לבנין בע"מ (נבו, 21.7.2003); ע"א 769/77 יוסיפוב נ' יוסיפוב (נבו 23.5.1978)]. ככל שהתיקון אינו בהסכמת בעלי הדין, לבית המשפט שנתן את פסק הדין, מסורה הסמכות לתקן טעות בעלת אופי טכני שנפלה בפסק דין, המוגדרת כ: "טעות לשון, טעות בחישוב, פליטת קולמוס, השמטה מקרית, הוספת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/634/2019
מס' בקשה: 6/22/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דבר באקראי וכיוצא באלה" [רע"א 797/15 פלוני נ' עיריית תל אביב-יפו (נבו 12.02.2015); ע"פ 2249/18 מדינת ישראל נ' פלוני (נבו 07.01.2019)].

22. מלבד הגשת ערעור על פסק דין, חריגים נוספים המקנים אפשרות להידרש שוב להליך לאחר שניתן פסק דין, עניינם בבקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד (תקנה 131 לתקנות), והגשת תובענה נפרדת לערכאה המתאימה, לביטול פסק דין חלוט מחמת מרמה או גילוי ראיות חדשות, שלא ניתן היה להשיגן בשקידה ראויה לפני מתן פסק הדין הסופי, ושיש בהן כדי לשנות מיסודו את תוצאות פסק הדין. שני חריגים אלו אינם מתקיימים בענייננו בשעה שפסק הדין לא ניתן במעמד צד אחד, ובשעה שממילא הוא אינו חלוט במועד הגשת הבקשה ואף לא הועלו טענות מרמה או גילוי ראיות חדשות ביחס לפסק הדין [ע"א 6019/07 משה טורג'מן נגד אחים עופר (ניהול) בע"מ (נבו 25.2.2010); ע"א 3826/12 דנה שדמי מיידאן נ' אליזבט טורונצ'יק (נבו 26.11.2013)].

23. חריגים אלו ביחס לאפשרות להידרש לפסק דין שכבר ניתן, נובעים מעיקרון סופיות הדיון, אשר מבוסס על שני שיקולים עיקריים. האחד, אינטרס הציבור ב"הפעלה יעילה של מערכת בתי המשפט ומניעת כפל התדיינות והכרעות סותרות העלולות לפגוע ביציבות המשפט ובוודאות ההחלטות הניתנות מכוחו". השני, עניינו באינטרסים של בעלי הדין עצמם "למנוע ממי שניתנה לו הזדמנות הוגנת ומלאה למצות את עניינו בבית המשפט לשוב ולהטריד את יריבו באותו עניין" [ע"א 127/06 בנק הפועלים בע"מ משכן נ' נגר, פסקה 14 לפסק הדין (נבו 19.2.2009); ע"א 4087/04 גורה נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פסקה 7 לפסק הדין (נבו 8.9.2005); נינה זלצמן מעשה בית דין בהליך האזרחי (תשנ"א-1991), (12-15)].

24. **ובמיושם לענייננו** - אין מחלוקת כי הבקשה אינה נובעת מתיקון טעות לפי סעיף 81 לחוק בתי המשפט, או מהחריגים שהובאו לעיל, ומשכך לנוכח העיקרון הרם של סופיות הדיון, לא ניתן עוד להידרש להליך לאחר שניתן פסק הדין.

25. מכיוון שבשלב זה, פסק הדין אינו חלוט, ככל שבידי המבקש טענות כלשהן בנוגע לפסק הדין, זכאי הוא כמובן להעלותן במסגרת הליך ערעור. אולם בשעה שניתן פסק דין, איני יכול עוד להידרש להליך, בכפוף לחריגים המצומצמים שהובאו לעיל שאינם מתקיימים בענייננו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/634/2019
מס' בקשה: 6/22/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אין המבקש עומד בתנאים של עיכוב ביצוע פסק הדין

26. כלל הוא שאין בהגשת ערעור, כשלעצמה, כדי לעכב ביצוע פסק דין. בעל דין שזכה במשפטו זכאי לממש את פירות זכייתו בלי שיידרש להמתין לתוצאות הערעור [תקנה 145(א) לתקנות; ע"א 10013/17 **אמסלם נ' קרול**, פסקה 4 (20.2.2018); ע"א 7440/18 **פרדו נ' הנאמן על נכסי החייב**, בפסקה 14 (6.11.2018); ע"א 636/20 **טש"ת חברה קבלנית לבניין בע"מ נ' מועצה מקומית גבעת זאב**, פסקה 12 (נבו, 14.10.2020)].

27. כדי להצדיק סטייה מן הכלל האמור, על מבקש העיכוב להראות כי מתקיימים בענייננו שני תנאים מצטברים: סיכויי הערעור טובים ומאזן הנוחות נוטה לטובתו [ע"א 2558/17 **מיכאל נ' עו"ד אלמוג המנהלת המיוחדת**, פסקה 15 (נבו, 25.10.2017)]. היחס בין שני התנאים הוא כשל "מקבילית כוחות", וכך ככל שמאזן הנוחות נוטה לכיוון המבקש, ניתן להקל בדרישה בנוגע לסיכויי הערעור ולהיפך. עם זאת, מקובל לראות ב"מאזן הנוחות" כאבן הבוחן המרכזית להכרעה בבקשה מעין זו [רע"א 7547/16 **לשכת עורכי הדין בישראל נ' זכותי מומחים לזכויות רפואיות בע"מ**, פסקה 13 (3.11.2016); עע"מ 2380/19 **אי.פי.וי. טורס בע"מ נ' רשות האוכלוסין וההגירה**, פסקה 7 (נבו, 30.5.2019)].

28. **ובמיושם לענייננו** - מעבר לעובדה שלא צורף תצהיר תומך לבקשה ומשכך גם ביחס לעיכוב ביצוע פסק הדין דינה של הבקשה להידחות, המבקש כלל לא הוכיח כי הוא עומד בתנאים שהובאו לעיל, שיש בהם כדי להצדיק את עיכוב ביצוע פסק הדין, במיוחד בכל הקשור למאזן הנוחות. בבקשתו לא העלה המבקש כל טענה שיש בה כדי להראות כי מאזן הנוחות פועל לטובתו, ולכן גם ביחס לעיכוב ביצוע פסק הדין, דין הבקשה להידחות.

29. לפני סיום אציין כי בבקשה שבכותרת ביקש המבקש גם הארכת מועד להגשת ערעור. אולם בקשה זו, יש להגיש לערכאה המוסמכת לכך, קרי לערכאת הערעור, ולא לערכאה שנתנה את פסק הדין.

30. לאור התוצאה אליה הגעתי, לא ראיתי מקום להידרש לטענות הנוספות שהעלו הצדדים, לרבות לטענות בדבר כריתת הסכם או בקשר עם הצגת מסמכים חסויים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/634/2019
מס' בקשה: 6/22/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סיכום

31. לנוכח האמור לעיל, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות הן לעניין ביטול פסק הדין והן לעניין עיכוב ביצועו של פסק הדין.

32. נוכח דחיית הבקשה כאמור, ובהתאם להוראות תקנה 53 לתקנות, על המבקש לשלם למשיבים סך של 750 ₪ עבור הוצאות הבקשה. בסכום הוצאות הבקשה לקחתי בחשבון כי הבקשה אומנם נדחתה במלואה, אך המשיבים (כמו המבקש) לא צירפו תצהיר לתגובתם, ומשכך העמדתי את סכום הוצאות הבקשה על הצד הנמוך. סכום זה ישולם על ידי המבקש למשיבים בתוך 30 יום שאם לא כן, יישא ריבית והצמדה מיום מתן ההחלטה ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, ו' אדר א' תשפ"ב, 07 פברואר 2022, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה